sandwor.

ЧЕК-ЛИСТ

# Сайт и закон: что проверить перед запуском

Пункты, которые чаще всего упускают на сайтах малого бизнеса: персональные данные, cookie, реклама, продажи и контент. Сверено с законами на октябрь 2026 года. Пройдите по списку до открытия сайта — исправить заранее проще и дешевле, чем после письма Роскомнадзора или жалобы клиента.

18 пунктов  sandwor.ru  Редакция: октябрь 2026

## 01 Персональные данные (152-ФЗ)

- [ ] 01 **Политика обработки данных опубликована**
  Отдельная страница, ссылка на неё — в подвале и у каждой формы. В политике: кто оператор, какие данные, зачем и на каком основании, кому передаются, сколько хранятся и как защищены (ст. 18.1).

- [ ] 02 **Согласие — отдельный документ для каждой цели**
  Свой текст на заявку, на рассылку, на cookie; чекбокс не отмечен заранее и ведёт на текст именно этого согласия. С 1 сентября 2025 года согласие нельзя «вшивать» в политику или оферту, а фраза «отправляя форму, вы соглашаетесь» не подходит (ст. 9).

- [ ] 03 **Согласие просят только там, где оно нужно**
  Если человек сам просит договор или ответ, хватает этого основания (ст. 6). Лишние согласия Роскомнадзор называет типичным нарушением, а согласие, которое расходится с политикой по данным и целям, уже приводило к штрафам.

- [ ] 04 **Форма собирает только нужное**
  Для заявки обычно хватает имени и телефона. Каждое лишнее поле — и потеря заявок, и лишние данные, за которые вы отвечаете (ст. 5).

- [ ] 05 **Данные россиян — только в российских базах**
  С 1 июля 2025 года при сборе нельзя использовать зарубежные базы: Google Forms, Google Analytics, иностранные конструкторы форм и CRM (ст. 18 ч. 5). Проверьте хостинг, CRM, почту и сервис форм. Штраф для компании и ИП — от 1 до 6 млн ₽.

- [ ] 06 **Уведомление в Роскомнадзор подано до начала обработки**

  Онлайн через Госуслуги на pd.rkn.gov.ru, бесплатно (ст. 22). Обязательно почти всем, включая самозанятых и ИП. Сведения в уведомлении должны совпадать с политикой на сайте — Роскомнадзор их сверяет.

- [ ] 07 **Cookie и аналитика — только после согласия**

  Метрика и другие счётчики подключаются после уведомления и согласия посетителя, а в политике описано, что они собирают. Суды в 2025–2026 годах штрафовали за Метрику без согласия. Надёжнее всего — кнопки «Разрешить» и «Отклонить»; Вебвизор не записывает поля форм.

- [ ] 08 **Переписка в мессенджерах продумана**

  Роскомнадзор публично не считает переписку с клиентами в Telegram передачей данных за рубеж, но хранятся они там на зарубежных серверах. Переносите нужное в CRM и не просите присылать сканы документов в мессенджер.

- [ ] 09 **Доступы защищены, внутренние документы есть**

  Двухфакторная аутентификация в CRM, хостинге и почте; доступ только у тех, кому он нужен. Акт оценки вреда и решение об уровне защищённости — короткие документы, которые закон требует от всех операторов (ст. 18.1, 19).

- [ ] 10 **Запросы людей и Роскомнадзора — в срок**

  Человек может узнать, какие данные о нём есть, и потребовать их удалить: ответ — 10 рабочих дней, после отзыва согласия данные уничтожают за 30 дней и оформляют акт (ст. 14, 21). На письма Роскомнадзора — тоже 10 рабочих дней.

- [ ] 11 **Есть план на случай утечки**

  О взломе CRM или почты сообщают в Роскомнадзор за 24 часа, о результатах расследования — за 72 часа (ст. 21 ч. 3.1). Не сообщили — до 3 млн ₽ для компании и ИП.

## 02 Реклама и рассылки

- [ ] 12 **Реклама в интернете маркируется**

  Посты у блогеров, в каналах, объявления в VK и Яндексе — с пометкой «Реклама», рекламодателем и токеном erid (38-ФЗ, ст. 18.1). Цены и акции на собственном сайте рекламой не считаются.

- [ ] 13 **Без рекламы на запрещённых площадках и логотипов Instagram**

  С 1 сентября 2025 года нельзя размещать рекламу в Instagram, Facebook и на других заблокированных ресурсах (38-ФЗ, ст. 5). За логотипы Instagram и Facebook на сайте наказывают по ст. 20.3 КоАП.

- [ ] 14 **Рекламные письма и SMS — только с согласия на рекламу**

  Согласие на обработку данных для заявки не даёт права слать рекламу. Нужна отдельная отметка со словом «реклама», отписка — сразу (38-ФЗ, ст. 18). Штраф для компании — до 1 млн ₽.

## 03 Продажи и контент

- [ ] 15 **На сайте есть сведения о владельце и продавце**

  Любой сайт показывает имя или наименование владельца, адрес и почту (149-ФЗ, ст. 10). Интернет-магазин — ещё ОГРН или ОГРНИП, оферту, условия оплаты, доставки и возврата (ЗоЗПП, ст. 26.1; новые Правила продажи с 1 сентября 2026 года).

- [ ] 16 **Тексты для покупателей — на русском**

  С 1 марта 2026 года информация для потребителей на сайте — на русском; английская версия допустима как равнозначный дубль, товарные знаки не переводятся (ЗоЗПП, ст. 10.1).

- [ ] 17 **Фото, тексты, шрифты и отзывы — с правами**

  Картинка «из интернета» — компенсация от 10 тыс. до 10 млн ₽ (ГК, ст. 1301). Фото и имена клиентов в отзывах и кейсах — с их согласием, в том числе на распространение персональных данных (152-ФЗ, ст. 10.1).

- [ ] 18 **Личный кабинет — вход по российскому номеру или Госуслугам**

  Если на сайте есть регистрация, вход только по почте или через Google не подходит (149-ФЗ, ст. 8 ч. 10); штрафы за это действуют с июля 2026 года.

С 30 мая 2025 года штрафы за нарушения с персональными данными выросли в разы, а ИП по большинству составов платит как компания. Чек-лист — не юридическая консультация: в спорных случаях покажите сайт юристу.

Хотите, проверим ваш сайт по этому списку и всё поправим?
Напишите на sandwor.ru — ответим в течение рабочего дня.

sandwor.